

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

Termo de Referência 252/2025

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
252/2025	158134-INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE	CRISTIANO ESTEVAN VASCONCELOS	24/11/2025 13:14 (v 0.10)
Status			
ASSINADO			

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
VII - contratações de tecnologia da informação e de comunicação/Serviços de TIC	1/2025	23060.002341/2025-77

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação do serviço de Serpro Multicloud, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e no contrato de adesão.

Item	Especificação	CATSER	CÓD. PMC-TIC	Volume	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Total
1	Cloud Service Bokerage	26050	-	9.874, 81	R\$ 1,77	R\$ 17.478,41	R\$ 209.740,96
2	Cloud Service Management - Básico Projeto Gerenciado	27081	-	1	R\$ 4.997,00	R\$ 4.997,00	R\$ 59.964,00
3	Cloud Generic Professional Service	27081	-	6	R\$ 1.297,00	R\$ 7.782,00	R\$ 93.384,00

Classificação do objeto quanto à heterogeneidade ou complexidade

1.2. Os serviços desta contratação são caracterizados como comuns, uma vez que possuem padrões de desempenho e qualidade que podem ser definidos objetivamente por meio de especificações usuais no mercado.

Classificação do objeto quanto ao modelo de execução

1.3 O serviço é enquadrado como continuado tendo em vista que envolve atividades essenciais à manutenção da infraestrutura tecnológica e à gestão dos recursos de computação em nuvem, cuja interrupção comprometeria a disponibilidade e a segurança dos sistemas institucionais.

Prazo de vigência

1.4. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do Contrato de Adesão, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.5. O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

Informações Adicionais

1.6. O objeto da contratação não se enquadra nas hipóteses vedadas pelos artigos 3º e 4º da Instrução Normativa SGD nº 94/2022.

1.7. O objeto da contratação não consta no Catálogo Eletrônico de Padronização, disponível em: <https://www.gov.br/pncp/pt-br/catalogoeletronico-de-padronizacao/itens-padronizados>.

1.8. As especificações técnicas descritas neste Termo de Referência atendem às premissas estabelecidas no artigo 16 e no item 7 e seus subitens do Anexo da IN SGD/ME nº 94/2022.

1.9. Em caso de divergência entre as especificações dos objetos no Catálogo de Materiais do ComprasGov.br, conforme o código CATSER, e as especificações estabelecidas no Termo de Referência e no Edital, prevalecerão as últimas.

1.10. Todos os documentos a serem apresentados pelas empresas durante a fase de seleção do fornecedor, assim como pela CONTRATADA na fase de gestão do contrato, devem conter assinatura digital ICP Brasil para fins de aceitação.

1.11. A presente contratação segue às diretrizes da Portaria SGD/MGI nº 5.950, de 26 de outubro de 2023, que estabelece modelo de contratação de software e de serviços de computação em nuvem, no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP do Poder Executivo

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1 Justificativa da Contratação

A Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC ocupa posição central na modernização da Administração Pública, contribuindo para a eficiência dos processos e para a expansão dos serviços digitais. No âmbito do Instituto Federal de Sergipe, verificam-se desafios relevantes relacionados à infraestrutura tecnológica e à capacidade de atendimento às demandas crescentes, o que reforça a necessidade de adoção de soluções mais flexíveis e escaláveis. Nesse contexto, a utilização de plataforma e serviços em nuvem pública surge como alternativa viável e estratégica.

Um dos principais desafios consiste em garantir a disponibilidade atual dos recursos de TIC, ao mesmo tempo em que se antecipa o aumento das exigências decorrentes de novos processos e serviços. A infraestrutura *on-premise* atualmente utilizada impõe limitações significativas, especialmente no que se refere à expansão rápida de capacidade, à implantação de serviços digitais e aos limites físicos de armazenamento, memória e conexões de rede. A adoção de serviços em nuvem permitirá maior agilidade, elasticidade e eficiência para responder a essas necessidades futuras.

Durante a elaboração dos estudos preliminares, foi identificada a possibilidade de contratação do Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, que disponibiliza serviços de computação em nuvem plenamente compatíveis com as necessidades institucionais. Essa contratação pode ser realizada com dispensa de licitação, nos termos do art. 75, inciso IX, da Lei nº 14.133/2021, que autoriza a contratação direta de bens ou serviços produzidos ou

prestados por órgão ou entidade da Administração Pública criada especificamente para essa finalidade, desde que os preços estejam compatíveis com os praticados no mercado.

O SERPRO, empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda, foi criado em 1964 com a missão de modernizar setores estratégicos da Administração Pública. Consolidou-se como uma das maiores organizações públicas de TIC do mundo, especializada em prover soluções tecnológicas para o setor público e reconhecida pela robustez e confiabilidade de seus serviços.

Entre suas ofertas, destaca-se o SERPRO Multicloud, um Cloud Broker que integra recursos de múltiplos provedores de nuvem, conferindo maior segurança, flexibilidade e disponibilidade ao ambiente tecnológico. Sua adoção pelo IFS tende a incrementar a qualidade dos serviços digitais, ampliar a capacidade de resposta a novas demandas e fortalecer práticas de governança e gestão de TIC.

A relevância da segurança da informação constitui outro fator determinante. Por se tratar de empresa pública vocacionada para o tratamento de dados sensíveis do Estado brasileiro, o SERPRO apresenta maturidade e infraestrutura adequadas para assegurar a proteção das informações institucionais, em conformidade com as normas legais, incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados.

A proposta comercial apresentada contempla serviços profissionais voltados à gestão e operação do ambiente em nuvem, com foco em estabilidade, desempenho e segurança. Os valores estão alinhados aos praticados em contratações similares realizadas por outros órgãos públicos, conforme demonstrado na pesquisa de preços. Cumpre destacar, ainda, que a forma de pagamento baseada na demanda efetiva confere maior racionalidade e economicidade à contratação.

Diante dos desafios identificados, a adoção de plataforma e serviços em nuvem pública consolida-se como a solução mais aderente às necessidades do IFS. A contratação do SERPRO para a prestação de serviços de computação em nuvem revela-se técnica e economicamente vantajosa, oferecendo infraestrutura segura, escalável e alinhada às demandas institucionais.

Ao seguir esse caminho, o Instituto Federal de Sergipe avança na modernização de sua infraestrutura de TIC, amplia a eficiência e a disponibilidade de seus serviços digitais e fortalece sua capacidade de atender à sociedade com qualidade, transparência e segurança.

2.2 Alinhamento Estratégico

a) Estratégia de Governo Digital EGD (2024 – 2027)

ID	Objetivos Estratégicos
Objetivo 06	Infraestrutura Digital ENGD (2024 – 2027)

b) Plano de Desenvolvimento Institucional PDI (2020-2025)

ID	Objetivos Estratégicos
OE02	Prover infraestrutura necessária de atendimento às necessidades institucionais da comunidade.

c) Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação PDTIC (2022-2025)

ID	Ação do PDTIC	ID	Meta do PDTIC associada
A28	Prover solução de computação em nuvem	M05	Prover equipamentos e soluções necessários para suportar a infraestrutura de TI

d) Plano de Contratações Anual PCA 2025

UASG	ID PCA no PNCP	Data de publicação no PNCP	ID do item no PCA	Classe/Grupo	Identificador da Futura Contratação
158134	10728444000100-0-000010/2025	10/05/2024	896	131 - Serviços de Computação em Nuvem	158134-1/2025

e) Plano Diretor de Logística Sustentável do IFS 2026-2027

ID	Diretriz
D02	Implementar a gestão eficiente e sustentável da infraestrutura do IFS, garantindo a ocupação racional dos espaços físicos e tecnológicos, a otimização dos ambientes compartilhados, a reforma e construção de edificações sustentáveis, a acessibilidade e a incorporação de práticas sustentáveis em todas as etapas de manutenção e conservação.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Requisitos de Negócio:

4.1. A presente contratação orienta-se pelos seguintes requisitos de negócio:

4.1.1. Garantir a continuidade dos serviços institucionais: A solução deve assegurar a sustentação dos serviços administrativos e educacionais do IFS, permitindo que as áreas finalísticas mantenham suas atividades sem interrupções decorrentes de limitações de infraestrutura.

4.1.2. Atender às demandas crescentes por novos serviços digitais: A solução deve possibilitar que o IFS amplie sua oferta de serviços digitais, de forma alinhada às necessidades administrativas, acadêmicas e estratégicas, acompanhando a evolução das políticas institucionais e normativas.

4.1.3. Prover capacidade de expansão conforme as necessidades institucionais: A contratação deve viabilizar a ampliação de recursos quando houver aumento de demanda, garantindo que a infraestrutura de TIC acompanhe o crescimento de acessos, sistemas e processos digitais do Instituto.

Requisitos de Capacitação

4.2. Não faz parte do escopo da contratação a realização de capacitação técnica na utilização dos recursos relacionados ao objeto da presente contratação.

4.3. Supressão

Requisitos Legais

4.4. O presente processo de contratação deve estar aderente à Constituição Federal, à Lei nº 14.133, de 2021, à Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 2022, Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021, Lei nº 13.709, de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), Portaria nº 5.950/2023 e a outras legislações aplicáveis.

Requisitos de Manutenção

4.5. Devido às características da solução, que envolve a prestação de serviços de computação em nuvem pública, intermediação tecnológica (CSB) e serviços profissionais (UST), a CONTRATADA deverá realizar manutenções corretivas, preventivas, adaptativas e evolutivas, de forma programada e controlada, com o objetivo de garantir a continuidade operacional, a segurança e o desempenho da solução tecnológica disponibilizada ao Instituto Federal de Sergipe.

4.5.1 As manutenções corretivas consistem na identificação e correção de falhas, erros, incidentes ou degradações de desempenho que comprometam a disponibilidade ou o funcionamento regular dos serviços contratados, devendo ser executadas imediatamente após a constatação do problema, sem prejuízo dos níveis de serviço pactuados (SLA).

4.5.2 As manutenções preventivas deverão ser executadas de forma planejada e periódica, com o intuito de evitar falhas potenciais, assegurando a integridade dos sistemas, a atualização de componentes e o bom funcionamento dos serviços, devendo ser previamente comunicadas à CONTRATANTE, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, e realizadas preferencialmente fora do horário comercial ou em janelas de manutenção previamente acordadas.

4.5.3 As manutenções adaptativas compreendem os ajustes técnicos necessários à adequação da solução a alterações normativas, tecnológicas ou institucionais, como modificações de infraestrutura, padrões de interoperabilidade, requisitos de segurança ou políticas públicas de transformação digital, devendo ser implementadas sem interrupção dos serviços essenciais.

4.5.4 As manutenções evolutivas têm por finalidade o aperfeiçoamento contínuo da solução contratada, mediante a incorporação de melhorias funcionais, tecnológicas e de desempenho, que resultem em maior

eficiência, segurança, automação de processos e integração com novas tecnologias compatíveis com os objetivos estratégicos do IFS.

4.5.5 Todas as atividades de manutenção deverão ser documentadas em relatórios técnicos, contendo a descrição dos serviços realizados, os períodos de indisponibilidade (quando houver), as ações corretivas aplicadas, os resultados obtidos e as evidências de validação, os quais deverão ser encaminhados aos fiscais técnicos do contrato para registro e acompanhamento.

4.5.6 As manutenções que demandarem interrupção parcial ou total dos serviços deverão ser previamente autorizadas pela CONTRATANTE, com indicação de data, horário e impacto esperado, devendo a CONTRATADA adotar medidas de mitigação e comunicação imediata em caso de incidentes não programados.

4.5.7 A CONTRATADA deverá assegurar que todas as manutenções observem as políticas de segurança da informação e privacidade de dados pessoais do IFS, especialmente no tocante ao controle de acessos, à preservação da integridade das informações e à rastreabilidade das alterações realizadas nos ambientes de produção.

4.5.8 Caso a execução das manutenções envolva modificações em configurações críticas, parâmetros de segurança ou componentes de infraestrutura, a CONTRATADA deverá submeter as alterações à validação e homologação pela equipe técnica da CONTRATANTE, antes da aplicação definitiva no ambiente de produção.

4.5.9 O descumprimento dos prazos ou a execução inadequada das manutenções sujeitará a CONTRATADA às glosas e sanções previstas contratualmente, conforme aferição dos níveis de serviço (SLA) definidos neste Termo de Referência.

Requisitos Temporais

4.6. Os serviços devem ser prestados em até de 05 (cinco) dias úteis, a contar publicação do contrato de adesão na imprensa oficial.

4.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência, quando não expressados de forma contrária, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

4.8. Todos os prazos citados, quando não expresso de forma contrária, serão considerados em dias úteis. Ressaltando que serão contados os dias a partir da hora em que ocorrer o incidente até a mesma hora do último dia, conforme os prazos.

4.9. Na execução dos serviços, deverão ser observados os seguintes prazos:

Atividade, Tarefa ou Serviço	Prazo máximo de início de atendimento	Prazo máximo de solução de problema
Cloud Service Brokerage	2 (duas) horas	4 (quatro) horas
Cloud Service Management - Básico Projeto Gerenciado	2 (dois) dias	4 (quatro) dias
Cloud Generic Professional Services	2 (dois) dias	4 (quatro) dias

Requisitos de Segurança e Privacidade

4.10. A solução deverá atender aos princípios e procedimentos elencados na Política de Segurança da Informação e Privacidade do Contratante e das legislações vigentes do Governo Federal:

4.10.1. A CONTRATADA deverá adotar medidas administrativas, técnicas e organizacionais adequadas para assegurar a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a autenticidade das informações processadas, armazenadas ou transmitidas nos ambientes sob sua responsabilidade, observando as boas práticas de

segurança definidas pelas normas ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 e pelas diretrizes do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR).

4.10.2. A solução contratada deverá implementar mecanismos de controle de acesso com autenticação multifator (MFA), segregação de funções e trilhas de auditoria completas, possibilitando a rastreabilidade das ações realizadas por usuários, administradores e sistemas integrados.

4.10.3. A CONTRATADA deverá garantir que todas as transferências de dados entre sistemas e serviços sejam protegidas por criptografia de ponta a ponta, utilizando algoritmos e protocolos seguros (TLS 1.2 ou superior), e que os dados armazenados ("em repouso") também estejam protegidos por mecanismos criptográficos adequados.

4.10.4. Os data centers utilizados para hospedagem dos serviços de nuvem deverão possuir certificações internacionais de segurança e conformidade, tais como ISO 27001, SOC 2, PCI DSS ou equivalentes, bem como localização preferencial em território nacional ou em jurisdições que assegurem nível de proteção compatível com a LGPD, especialmente no que se refere à transferência internacional de dados.

4.10.5. A CONTRATADA deverá possuir e manter atualizado um Plano de Gerenciamento e Resposta a Incidentes de Segurança da Informação, com procedimentos documentados para identificação, contenção, erradicação e recuperação de eventos adversos, devendo comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer incidente que possa afetar a disponibilidade, integridade ou confidencialidade das informações do IFS.

4.10.6. Todos os colaboradores da CONTRATADA envolvidos na execução do contrato deverão assinar termo de confidencialidade e sigilo de informações, comprometendo-se a preservar o segredo profissional e a não divulgar, sob nenhuma hipótese, dados ou informações às quais tenham acesso em razão da execução contratual.

4.10.7 A CONTRATADA deverá assegurar que todos os dados e cópias de segurança pertencentes ao IFS sejam eliminados de forma segura ao término do contrato, conforme o padrão NIST 800-88 ou norma técnica equivalente, mediante autorização expressa da CONTRATANTE e emissão de Termo de Destruição de Dados, observado o disposto na Resolução nº 44/2022.

4.10.8 As práticas de segurança e privacidade adotadas deverão ser documentadas e auditáveis, devendo a CONTRATADA disponibilizar relatórios técnicos e registros de conformidade sempre que solicitados pela área de Tecnologia da Informação ou pela fiscalização do contrato.

4.10.9. A CONTRATADA deverá garantir a aderência contínua às políticas institucionais do IFS e às normativas federais de segurança da informação, submetendo-se, quando necessário, a auditorias e inspeções realizadas pela CONTRATANTE ou por órgãos de controle, com vistas a assegurar a conformidade da execução contratual com os parâmetros de segurança e proteção de dados.

Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais

4.11. Os serviços contratados deverão estar integralmente aderentes às diretrizes sociais, ambientais e culturais estabelecidas no âmbito da Administração Pública Federal, em especial às disposições da Lei nº 14.133/2021, do Decreto nº 7.746/2012, da IN SGD nº 94/2022, e do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis (AGU, 2024), bem como ao Plano Diretor de Logística Sustentável (PDLS) do Instituto Federal da Sergipe (IFS).

4.11.1. A CONTRATADA deverá adotar boas práticas de sustentabilidade corporativa e responsabilidade social, privilegiando o uso racional de recursos, a inclusão social e a valorização de práticas culturais locais, em consonância com os princípios da economicidade, eficiência e governança pública.

4.11.2. Os serviços de computação em nuvem e os recursos tecnológicos utilizados deverão observar critérios de eficiência energética e de menor impacto ambiental, priorizando a utilização de data centers com certificações de sustentabilidade (tais como ISO 14001, Energy Star ou equivalentes) e infraestrutura otimizada para redução de consumo de energia e emissão de carbono, conforme as diretrizes do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis (AGU, 2024).

4.11.3. Deverão ser observadas práticas de acessibilidade digital e inclusão social, garantindo que as interfaces, portais e sistemas eventualmente disponibilizados no escopo da solução sigam os padrões de

acessibilidade previstos no eMAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico), promovendo o acesso universal e equitativo à informação pública.

4.11.4. A CONTRATADA deverá, sempre que possível, adotar critérios de contratação responsável, privilegiando a cadeia de fornecimento que observe condições dignas de trabalho, respeito aos direitos humanos, igualdade de gênero e diversidade, bem como políticas de integridade e combate à discriminação e ao assédio, em consonância com os princípios éticos da Administração Pública Federal.

4.11.5. A CONTRATADA compromete-se a cumprir integralmente as normas de descarte e reciclagem de resíduos eletrônicos, quando aplicável, assegurando o destino ambientalmente adequado de equipamentos, mídias e dispositivos utilizados durante a execução contratual, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

4.11.6. A execução contratual deverá observar o Plano Diretor de Logística Sustentável (PDLS) do IFS, com ênfase na redução de impactos ambientais indiretos decorrentes do uso de recursos tecnológicos, incentivando a virtualização, o uso de ambientes em nuvem, o teletrabalho e a redução do consumo de papel e energia.

4.11.7. Quando aplicável, a CONTRATADA deverá apoiar ações de responsabilidade social e de valorização cultural, como a capacitação de servidores, oficinas técnicas e transferência de conhecimento, contribuindo para o fortalecimento institucional e a disseminação da cultura de inovação sustentável no âmbito do IFS.

Requisitos da Arquitetura Tecnológica

4.12 Os serviços deverão ser executados observando-se as diretrizes de arquitetura tecnológica estabelecidas pela área técnica da Contratante.

4.13. A adoção de tecnologia ou arquitetura diversa deverá ser autorizada previamente pela Contratante. Caso não seja autorizada, é vedado à Contratada adotar arquitetura, componentes ou tecnologias diferentes daquelas definidas pela Contratante.

4.13.1. A arquitetura tecnológica da solução deverá se basear em infraestrutura de computação em nuvem pública e serviços gerenciados, observando os seguintes princípios:

- I. Modularidade e escalabilidade, permitindo ampliação ou redução dos recursos computacionais conforme demanda;
- II. Alta disponibilidade e redundância, com balanceamento de carga, replicação de dados e mecanismos automáticos de failover;
- III. Segurança e conformidade, mediante uso de protocolos criptográficos, autenticação multifator (MFA), segregação de ambientes e aderência à LGPD;
- IV. Gerenciamento centralizado e automatizado, por meio de plataforma de intermediação de serviços em nuvem (Cloud Service Brokerage – CSB), garantindo visibilidade, controle e governança sobre os recursos contratados; e
- V. Interoperabilidade, assegurando compatibilidade com os sistemas institucionais e com os padrões de integração do Governo Federal.

4.13.2 A arquitetura tecnológica deverá ser documentada e validada pela área técnica da CONTRATANTE, contendo:

- I. Diagrama lógico e físico da solução, incluindo topologia de rede, fluxos de dados e interconexões;
- II. Descrição das camadas de serviço, compreendendo IaaS, PaaS e SaaS quando aplicável;
- III. Configurações de segurança, autenticação e gerenciamento de acesso;
- IV. Plano de contingência e recuperação de desastres (DRP); e

V. Relação de componentes, versões e dependências críticas.

4.13.3. É obrigatória a observância aos padrões abertos, protocolos interoperáveis e diretrizes de arquitetura corporativa definidos pela Secretaria de Governo Digital (SGD/ME), devendo a CONTRATADA adotar práticas que assegurem portabilidade, auditabilidade e independência tecnológica, de forma a evitar vendor lock-in e garantir a soberania dos dados institucionais.

4.13.4 Toda a infraestrutura tecnológica e os ambientes computacionais necessários à execução dos serviços deverão estar instalados e gerenciados sob responsabilidade da CONTRATADA, sendo vedada a alocação física de recursos nas dependências do IFS, salvo quando expressamente autorizado pela CONTRATANTE.

Requisitos de Projeto e de Implementação

4.14. A CONTRATADA deverá manter apoio técnico e acompanhamento pós-implementação por período mínimo de 30 (trinta) dias, visando à estabilização dos ambientes implantados, à resolução de eventuais inconsistências e à plena transição para o regime de operação contínua.

Requisitos de Implantação

4.15. A CONTRATADA deverá planejar, coordenar e executar o processo de migração e integração dos ambientes de computação em nuvem do IFS, observando as boas práticas de governança e gestão preconizadas pelo ITIL, COBIT e PMBOK, e utilizando metodologia que assegure a rastreabilidade, segurança e validação das cargas de trabalho migradas:

4.15.1. A implantação abrangerá, no mínimo:

- I. Análise técnica e levantamento detalhado dos ambientes existentes, incluindo inventário de recursos, serviços e dependências;
- II. Definição da estratégia de migração, com plano de execução, cronograma, riscos e medidas de contingência;
- III. Transferência segura dos dados e workloads, com uso de ferramentas homologadas e criptografia ponta a ponta;
- IV. Validação técnica pós-migração, assegurando a conformidade de desempenho, conectividade e integridade das informações; e
- V. Elaboração de relatórios técnicos e documentação final, detalhando os procedimentos executados e eventuais ajustes realizados.

4.15.2 A CONTRATADA deverá garantir a disponibilização de ambiente de testes e homologação, com configuração compatível ao ambiente de produção, para validação prévia de todas as cargas e serviços migrados, de forma a mitigar riscos operacionais e assegurar a transparência do processo.

4.15.3. Após a conclusão da migração, a CONTRATADA deverá prestar apoio técnico à estabilização e otimização do ambiente, por período mínimo de 30 (trinta) dias, visando assegurar o desempenho, a segurança e a integração completa das soluções.

4.15.4 Todo o processo de implantação deverá ser acompanhado e validado pelos fiscais técnicos da CONTRATANTE, mediante apresentação de relatórios de progresso, cronogramas atualizados e evidências de conformidade, sendo condição indispensável para a emissão dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo.

Requisitos de Garantia

4.16. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e suas atualizações.

Requisitos de Experiência Profissional

4.17. Não serão exigidos requisitos de experiência profissional para a presente contratação.

4.18. Supressão

4.19. Supressão

Requisitos de Formação da Equipe

4.20. Os serviços deverão ser prestados por técnicos devidamente capacitados, de acordo com os critérios estabelecidos a seguir:

4.20.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar profissionais com formação superior em Tecnologia da Informação ou áreas correlatas, ou certificações técnicas reconhecidas, compatíveis com as atividades contratadas.

4.20.2. Os profissionais deverão possuir experiência comprovada em computação em nuvem, segurança da informação e gestão de serviços de TIC.

4.20.3. A CONTRATADA deverá assegurar a capacitação contínua da equipe técnica, comprovando a atualização profissional e garantindo substituição imediata de colaboradores que não atendam aos requisitos de qualificação exigidos.

4.20.4. Todos os profissionais deverão cumprir as políticas de segurança e confidencialidade da CONTRATANTE, assinando termo de responsabilidade antes do início das atividades.

4.20.5. A equipe técnica deverá manter comunicação permanente com a fiscalização da CONTRATANTE, participando de reuniões e alinhamentos técnicos quando convocada.

4.21. Supressão

4.22. Supressão

Requisitos de Metodologia de Trabalho

4.23. A execução dos serviços está condicionada ao recebimento pelo Contratado de Ordem de Serviço (OS) emitida pela Contratante.

4.24. A OS indicará o serviço, a quantidade e a localidade na qual os deverão ser prestados.

4.25. O Contratado deve fornecer meios para contato e registro de ocorrências da seguinte forma: poderá ser realizada durante o período do contrato, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana. A prioridade de atendimento dos acionamentos dependerá do nível de severidade detalhado no contrato.

4.26. A execução do serviço deve ser acompanhada pelo Contratado, que dará ciência de eventuais acontecimentos à Contratante.

4.27 Supressão

Requisitos de Segurança da Informação e Privacidade

4.28. O Contratado deverá observar integralmente os requisitos de Segurança da Informação e Privacidade descritos a seguir:

4.28.1. Confidencialidade e proteção de dados: A CONTRATADA deverá adotar controles técnicos e administrativos que assegurem a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações tratadas no ambiente contratado, observando o princípio do acesso mínimo necessário e garantindo que dados e sistemas do IFS estejam protegidos contra acessos não autorizados, divulgação indevida, destruição acidental ou ilícita, e qualquer forma de tratamento inadequado.

4.28.2. Conformidade com a LGPD e segregação de dados: A CONTRATADA deverá manter segregação lógica e física entre os ambientes de diferentes clientes, assegurando que o tratamento de dados pessoais ocorra de acordo com as bases legais e finalidades estabelecidas pelo IFS, enquanto controlador dos dados, devendo adotar medidas compatíveis com o disposto na LGPD e nas políticas de privacidade institucionais.

4.28.3. Monitoramento e auditoria: Os ambientes de computação em nuvem deverão dispor de mecanismos de rastreabilidade e auditoria, incluindo logs detalhados de acesso, alteração e processamento de dados, que possibilitem a verificação de incidentes e a responsabilização de agentes. Esses registros deverão ser mantidos pelo período mínimo estabelecido pela legislação aplicável e disponibilizados à CONTRATANTE mediante solicitação formal.

4.28.4. Gestão de incidentes e continuidade de serviços: A CONTRATADA deverá possuir plano documentado e continuamente atualizado de Resposta a Incidentes de Segurança da Informação, que contemple a notificação imediata à CONTRATANTE de qualquer evento que possa comprometer dados, sistemas ou serviços contratados, além de plano de continuidade de negócios e recuperação de desastres (BCP/DRP) que assegure a rápida restauração dos serviços, conforme os níveis de disponibilidade pactuados.

4.28.5. Criptografia e controle de acesso: Os dados em repouso e em trânsito deverão ser protegidos por algoritmos criptográficos reconhecidos internacionalmente e compatíveis com os padrões do GSI/PR e da ISO /IEC 27001. O acesso aos ambientes de nuvem deverá ser autenticado mediante mecanismos fortes de controle de identidade, preferencialmente com autenticação multifator (MFA), garantindo a rastreabilidade individual das operações realizadas.

4.28.6. Segurança física e ambiental dos data centers: Os serviços de infraestrutura contratados deverão estar hospedados em data centers com certificações internacionais de segurança e confiabilidade (tais como ISO 27001, ISO 22301 ou Tier III/IV), localizados preferencialmente em território nacional ou em conformidade com as normas de transferência internacional de dados da LGPD, assegurando níveis adequados de proteção e redundância.

4.28.7. Governança e conformidade em segurança da informação: A CONTRATADA deverá adotar boas práticas de governança e gestão da segurança da informação, mantendo políticas internas de segurança formalizadas, revisadas periodicamente, e programas de capacitação continuada para seus colaboradores, garantindo a conformidade com os padrões de segurança exigidos pela Administração Pública Federal Digital e pelo Instrumento de Padronização das Contratações de TIC da AGU.

4.28.8. Eliminação e descarte seguro de informações: Após o término do contrato, a CONTRATADA deverá assegurar a eliminação integral dos dados, cópias de segurança e registros do IFS de seus ambientes, conforme o padrão NIST 800-88 ou norma equivalente, mediante autorização formal da CONTRATANTE e emissão de termo de destruição, conforme previsto nos procedimentos de finalização contratual.

4.28.9. Sigilo e responsabilização: Os profissionais envolvidos na execução contratual deverão assinar termo de confidencialidade, comprometendo-se a manter o sigilo das informações e dados aos quais tiverem acesso, sob pena de responsabilização civil, administrativa e penal, conforme previsto em lei e nas cláusulas contratuais aplicáveis.

4.29. Supressão

Vistoria

4.30. Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.

4.31. Supressão

4.32. Supressão

4.33. Supressão

4.34. Supressão

4.35. Supressão

Outros Requisitos Aplicáveis

4.36. Supressão

4.37. Supressão

4.38. Supressão

Sustentabilidade

4.39. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

4.39.1. Eficiência energética: os recursos computacionais disponibilizados pela CONTRATADA (servidores, armazenamento, redes, componentes de virtualização, switches, etc.) deverão operar com índices de eficiência energética compatíveis com as melhores práticas de mercado, priorizando uso de hardware com certificações de baixa emissão e de consumo otimizado, e promovendo escalonamento automático (auto-scaling) para reduzir consumo em períodos de baixa carga, de modo a minimizar o impacto ambiental do uso da infraestrutura de TIC.

4.39.2. Uso racional de recursos e descarte adequado: a CONTRATADA compromete-se a adotar políticas internas de logística reversa, reutilização e reciclagem dos insumos tecnológicos (hardware, mídias, equipamentos auxiliares), bem como à destruição segura e responsável de dados e de mídias descartadas conforme padrões técnicos (por exemplo, NIST 800-88 ou norma equivalente), conforme previsto nos procedimentos de finalização contratual.

4.39.3. Incentivo à inovação sustentável e critérios socioambientais no ciclo de vida: a solução contratada deverá prever, quando cabível, a adoção de tecnologias mais verdes (como uso de contêineres, virtualização eficiente, migração para arquiteturas mais leves), e, no processo de contratação ou subcontratação, a preferência por fornecedores ou componentes que demonstrem certificações socioambientais, práticas de governança verde ou selo de sustentabilidade reconhecido, desde que essas exigências não inviabilizem a competitividade e sejam justificadas tecnicamente.

Indicação de marcas ou modelos

4.40. Supressão

Da vedação de utilização de marca/produto na execução do serviço

4.41. Supressão

Da exigência de carta de solidariedade

4.42. Supressão

Subcontratação

4.43. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.44. Supressão

- 4.45. Supressão
- 4.46. Supressão
- 4.47. Supressão
- 4.48. Supressão
- 4.49. Supressão
- 4.50. Supressão

Da exigência de amostra

- 4.51. Supressão
- 4.52. Supressão
- 4.53. Supressão
- 4.54. Supressão
- 4.55. Supressão
- 4.56. Supressão
- 4.57. Supressão
- 4.58. Supressão
- 4.59. Supressão
- 4.60. Supressão
- 4.61. Supressão

Garantia da contratação

- 4.62. Não haverá exigência da garantia da contratação dos art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.
- 4.63. Supressão
- 4.64. Supressão
- 4.65. Supressão
- 4.66. Supressão
- 4.67. Supressão
- 4.68. Supressão
- 4.69. Supressão
- 4.70. Supressão
- 4.71. Supressão
- 4.72. Supressão

4.73. Supressão

4.74. Supressão

4.75. Supressão

4.76. Supressão

4.77. Supressão

4.78. Supressão

4.79. Supressão

4.80. Supressão

Instalação de escritório

4.81. Supressão

Margem de Preferência

4.82. Supressão

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta

4.83. Supressão

4.84. Supressão

5. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

5.1. São obrigações da CONTRATANTE:

5.1.1. nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos;

5.1.2. encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência;

5.1.3. receber o objeto fornecido pelo contratado que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções realizadas;

5.1.4. aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis, comunicando ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, quando aplicável;

5.1.5. liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato;

5.1.6. comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento da solução de TIC;

5.1.7. definir produtividade ou capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC por parte do contratado, com base em pesquisas de mercado, quando aplicável;

5.1.8. prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os diversos artefatos e produtos cuja criação ou alteração seja objeto da relação contratual pertençam à Administração, incluindo a documentação, o código-fonte de aplicações, os modelos de dados e as bases de dados, justificando os casos em que isso não ocorrer.

5.2. São obrigações do CONTRATADO:

5.2.1. indicar formalmente preposto apto a representá-la junto à contratante, que deverá responder pela fiel execução do contrato;

5.2.2. atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Equipe de Fiscalização do Contrato, inerentes à execução do objeto contratual;

5.2.3. reparar quaisquer danos diretamente causados à contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução dos serviços pela contratante;

5.2.4. propiciar todos os meios necessários à fiscalização do contrato pela contratante, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, desde que motivadas as causas e justificativas desta decisão;

5.2.5. manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação;

5.2.6. quando especificada, manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solução de TIC;

5.2.7. quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC durante a execução do contrato;

5.2.8. ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os diversos artefatos e produtos produzidos em decorrência da relação contratual, incluindo a documentação, os modelos de dados e as bases de dados à Administração;

5.2.9. fazer a transição contratual, quando for o caso.

5.3. Supressão

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

6.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

6.1.1. O início da execução do objeto ocorrerá em até 5 (cinco) dias corridos contados da emissão da Ordem de Serviço (OS) inicial pela CONTRATANTE, que representará a autorização formal para o início das atividades operacionais contratadas. Esse prazo compreende o período necessário para a configuração técnica dos acessos, validação das integrações e ativação dos ambientes de gerenciamento e monitoramento pela CONTRATADA.

6.1.2. Supressão

6.1.3. Supressão

6.1.4. Supressão

Local e horário da prestação dos serviços

6.2. Os serviços objeto deste contrato serão prestados de forma remota e centralizada, a partir das instalações técnicas e centros de operações do Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, localizados em seus ambientes corporativos de datacenter e infraestrutura de nuvem, situados em território nacional, conforme arquitetura e políticas operacionais próprias da empresa pública contratada.

6.2.1. A CONTRATANTE poderá, sempre que necessário, solicitar a realização de reuniões técnicas, apresentações de resultados, esclarecimentos e auditorias, as quais ocorrerão preferencialmente por videoconferência, ou, de forma excepcional e justificada, presencialmente na sede da CONTRATANTE, situada no Instituto Federal de Sergipe, nas dependências de sua Reitoria ou dos campi que demandarem os serviços.

6.2.2 Os serviços serão prestados em regime contínuo de funcionamento, com disponibilidade integral (24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive feriados e finais de semana), conforme os níveis de serviço contratados e as metas de desempenho estabelecidas para o ambiente de computação em nuvem.

6.2.3 As atividades administrativas, de acompanhamento contratual, reuniões e comunicações operacionais entre as partes serão realizadas em horário comercial, compreendido entre 08h00 e 18h00 (horário de Brasília), de segunda a sexta-feira, excetuando-se feriados nacionais e pontos facultativos, salvo quando a natureza do incidente ou da demanda exigir atuação imediata fora desse intervalo, hipótese em que o suporte técnico da CONTRATADA deverá manter atendimento em regime de plantão contínuo, conforme previsto nos níveis de serviço (SLA).

Rotinas a serem cumpridas

6.3 A execução contratual observará as rotinas operacionais, técnicas e administrativas, em conformidade com as disposições dos documentos que integram o processo de contratação, assegurando a padronização dos procedimentos, a rastreabilidade das ações e a observância dos níveis de serviço contratados:

6.3.1 Cumprimento do plano de trabalho e do cronograma de execução acordados entre as partes, contemplando as etapas de solicitação, análise, aprovação e execução das Ordens de Serviço (OS), com registro de todas as atividades no sistema de controle adotado pela CONTRATADA.

6.3.2 Emissão e acompanhamento de Ordens de Serviço (OS) pela CONTRATANTE, contendo o volume de recursos demandados, o prazo de execução e a descrição detalhada do serviço, observando os limites quantitativos e qualitativos definidos contratualmente.

Materiais a serem disponibilizados

6.4. Para a perfeita execução dos serviços, o Contratado deverá disponibilizar, em suas próprias instalações e sob sua exclusiva responsabilidade, todos os materiais, equipamentos, licenças, ferramentas, utilitários e recursos tecnológicos necessários à execução adequada dos serviços contratados, observadas as especificações técnicas, os níveis de serviço e os requisitos de segurança estabelecidos neste Termo de Referência e na proposta comercial aprovada. Tais recursos deverão estar sempre em perfeitas condições de funcionamento, sendo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a sua manutenção, atualização e substituição, quando necessário, de modo a garantir a continuidade e a qualidade dos serviços:

6.4.1. Disponibilização de infraestrutura tecnológica e recursos computacionais necessários à execução dos serviços de computação em nuvem, incluindo, mas não se limitando a: plataformas de gestão multicloud (Cloud Service Brokerage), painéis de monitoramento, sistemas de automação, controle de custos, auditoria e relatórios de desempenho, devidamente homologados e integrados às ferramentas da CONTRATANTE.

6.4.2. Fornecimento e manutenção das licenças de software, ambientes virtuais, APIs, bibliotecas e demais componentes tecnológicos indispensáveis à prestação dos serviços de consultoria, suporte e sustentação dos ambientes contratados, observando as normas de interoperabilidade, segurança da informação e conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

6.4.3. Disponibilização de recursos humanos qualificados, ferramentas de comunicação técnica, canais de suporte remoto e infraestrutura de atendimento, incluindo acesso seguro a ambientes de controle e gerenciamento em nuvem, sistemas de abertura e acompanhamento de chamados, bem como demais instrumentos necessários à execução das atividades de apoio técnico e acompanhamento dos níveis de serviço (SLA).

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta

6.5. Supressão

Formas de transferência de conhecimento

6.6. Supressão

6.7. Não será necessária transferência de conhecimento devido às características do objeto.

Procedimentos de transição e finalização do contrato

6.8. Os procedimentos de transição e finalização do contrato constituem-se das seguintes etapas:

6.8.1. A assistência técnica a ser prestada pela CONTRATADA durante o processo de transição estará restrita ao repasse estruturado e completo de informações técnicas relevantes, incluindo dados sobre as cargas de trabalho, configurações operacionais, parâmetros de desempenho, topologia dos ambientes computacionais e integrações sistêmicas. Essa assistência tem por finalidade viabilizar a transferência segura, ordenada e eficiente das operações tecnológicas à CONTRATANTE ou a eventual nova contratada, assegurando a continuidade dos serviços e a integridade dos dados. O repasse deverá ocorrer em formato eletrônico, padronizado e interoperável, conforme as boas práticas de governança de TIC e segurança da informação, e poderá ser acompanhado de reuniões técnicas de esclarecimento, mediante solicitação da fiscalização.

6.8.2. Concluída a assistência de transição mencionada no subitem anterior, a CONTRATADA deverá proceder à destruição ou eliminação definitiva de todos os dados, cópias, arquivos, registros, logs, backups e quaisquer outras informações da CONTRATANTE que estejam sob sua posse ou sob sua custódia, observando rigorosamente os princípios da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) e as normas internas de segurança da informação da CONTRATANTE. A eliminação somente poderá ocorrer mediante autorização expressa e formal, emitida por escrito pela CONTRATANTE, após verificação de que não há pendências técnicas, operacionais ou legais que justifiquem a retenção temporária de dados.

6.8.3. Após a conclusão do processo de destruição ou eliminação das informações, a CONTRATADA deverá emitir e encaminhar à CONTRATANTE um Termo de Eliminação de Dados, declarando formalmente que o procedimento foi realizado de acordo com o padrão técnico NIST Special Publication 800-88 – Guidelines for Media Sanitization, ou outro que venha a substituí-lo, atestando a completa inutilização e irrecuperabilidade das informações. O termo deverá ser assinado digitalmente pelo responsável técnico da CONTRATADA e encaminhado à fiscalização técnica e ao gestor do contrato, para registro e arquivamento no processo administrativo correspondente.

6.8.4. O processo de transição contratual deverá ser concluído em prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de início formal das atividades de transição, conforme cronograma aprovado pela CONTRATANTE. Esse período compreenderá todas as etapas de planejamento, repasse de informações técnicas, execução da transferência operacional, validação das entregas e encerramento documental, devendo a CONTRATADA manter a plena continuidade dos serviços até a finalização integral das atividades e a emissão do termo de encerramento pela CONTRATANTE.

6.9. Supressão

Quantidade mínima de serviços para comparação e controle

6.10. Cada OS conterá o volume de serviços demandados, incluindo a sua localização e o prazo, conforme modelo descrito no ANEXO III.

Mecanismos formais de comunicação

6.11. São definidos como mecanismos formais de comunicação, entre a Contratante e o Contratado, os seguintes:

- I) Ordem de Serviço;
- II) Ata de Reunião;
- III) Ofício;
- IV) Sistema de abertura de chamados;
- V) E-mails e Cartas;

Manutenção de Sigilo e Normas de Segurança

6.12. O Contratado deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informações contidos em quaisquer documentos e mídias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a ter conhecimento durante a execução dos serviços, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificação de sigilo conferida pelo Contratante a tais documentos.

6.13. O Termo de Compromisso e Manutenção de Sigilo, contendo declaração de manutenção de sigilo e respeito às normas de segurança vigentes na entidade, a ser assinado pelo representante legal do Contratado, e Termo de Ciência, a ser assinado por todos os empregados do Contratado diretamente envolvidos na contratação, encontram-se nos ANEXOS I e II.

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

7.4. O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Preposto

7.5. O Contratado designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto Contratado.

7.6. O Contratado não necessitará manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período de vigência contratual

7.7. O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que o Contratado designará outro para o exercício da atividade.

Reunião Inicial

7.8. Após a assinatura do Contrato e a nomeação do Gestor e Fiscais do Contrato, será realizada a Reunião Inicial de alinhamento com o objetivo de nivelar os entendimentos acerca das condições estabelecidas no Contrato, Edital e seus anexos, e esclarecer possíveis dúvidas acerca da execução dos serviços.

7.9. A reunião será realizada em conformidade com o previsto no inciso I do Art. 31 da IN SGD/ME nº 94, de 2022, e ocorrerá em até 02 (dois) dias úteis da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada a critério da Contratante.

7.10. A pauta desta reunião observará, pelo menos:

7.10.1. Presença do representante legal da contratada, que apresentará o seu preposto;

7.10.2. Entrega, por parte da Contratada, do Termo de Compromisso e dos Termos de Ciência;

7.10.3. esclarecimentos relativos a questões operacionais, administrativas e de gestão do contrato;

7.10.4. A Carta de apresentação do Preposto deverá conter no mínimo o nome completo e CPF do funcionário da empresa designado para acompanhar a execução do contrato e atuar como interlocutor principal junto à Contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual;

7.10.5. Apresentação das declarações/certificados do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui a garantia solicitada neste termo de referência.

Rotinas de Fiscalização

7.11. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, nos termos do art. 33 da IN SGD nº 94, de 2022, observando-se, em especial, as rotinas a seguir.

Fiscalização Técnica

7.12. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

7.13. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

7.14. Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

7.15. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

7.16. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprezadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

7.17. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.

7.18. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as diretrizes específicas da Portaria nº 5.950/2023, que estabelece modelo de contratação de software e de serviços de computação em nuvem, no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do Poder Executivo Federal.

7.19. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

Fiscalização Administrativa

7.20. O fiscal administrativo do contrato, além de exercer as atribuições previstas no art. 33, IV, da IN SGD nº 94, de 2022, verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento,

as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

7.21. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

7.22. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as diretrizes específicas da Portaria nº 5.950/2023, que estabelece modelo de contratação de software e de serviços de computação em nuvem, no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISF do Poder Executivo Federal.

Gestor do Contrato

7.23. Cabe ao gestor do contrato, além de exercer as atribuições previstas no art. 33, I, da IN SGD nº 94, de 2022:

7.23.1.. coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

7.23.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

7.23.3. acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

7.23.4. emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

7.23.5. tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

7.23.6. elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

7.23.7. enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, com a indicação expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida pela contratada confere com o valor dimensionado pela fiscalização e gestão no recebimento definitivo do serviço.

7.23.8. receber e dar encaminhamento imediato:

7.23.8.1. às denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 12.174/2024;

7.23.8.2. à notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou por qualquer outro meio idôneo.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

8.1. A avaliação da execução do objeto será com base na seção "10 - níveis de serviço" do contrato de adesão padronizado.

8.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que o Contratado:

8.2.1. não produziu os resultados acordados,

8.2.2. deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

8.2.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

8.3. Supressão

8.4. Supressão

Recebimento

8.5. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo.

8.6. O prazo para recebimento provisório será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do Contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

8.7. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

8.8. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

8.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

8.10. Para efeito de recebimento provisório, será considerado para fins de faturamento o período mensal correspondente ao ciclo de execução e homologação dos serviços realizados, compreendendo o intervalo entre o primeiro e o último dia do mês de referência, conforme as ordens de serviço efetivamente executadas e validadas.

8.11. Ao final de cada período/evento de faturamento:

8.11.1. o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato;

8.12. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

8.13. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório.

8.14. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório.

8.15. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

8.16. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.17. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

8.18. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

8.18.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento.

8.18.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correções;

8.18.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

8.18.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

8.18.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

8.19. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

8.20. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo Contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

8.21. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Procedimentos de Teste e Inspeção

8.22. Serão adotados como procedimentos de teste e inspeção, para fins de elaboração dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo, os termos acordados no contrato padronizado de adesão.

Liquidação

8.23. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

8.24. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.25. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

I) o prazo de validade;

II) a data da emissão;

III) os dados do contrato e do órgão contratante;

IV) o período respectivo de execução do contrato;

V) o valor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.26. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante.

8.27. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

8.28. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

8.28.1. verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas;

8.28.2. Identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

8.29. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

8.30. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.31. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

8.32. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.33. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

8.34. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do **Índice de Custo da Tecnologia da Informação (ICTI)** de correção monetária.

8.34.1. Na hipótese de caso fortuito ou força maior que impeça a liquidação ou o pagamento da despesa, o prazo para o pagamento será suspenso até a sua regularização, devendo ser mantida a posição da ordem cronológica que a despesa originalmente estava inscrita.

8.34.2. No caso de insuficiência de recursos financeiros disponíveis para quitação integral da obrigação, poderá haver pagamento parcial do crédito, permanecendo o saldo remanescente na mesma posição da ordem cronológica.

Forma de pagamento

8.35. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo Contratado.

8.36. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.37. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.37.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8.38. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipação de pagamento

8.39. Supressão

8.40. Supressão

8.41. Supressão

8.42. Supressão

8.43. Supressão

8.44. Supressão

8.45. Supressão

8.46. Supressão

8.47. Supressão.

Reajuste

8.48. Os preços inicialmente contratados são fixos e irredutíveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 19 de novembro de 2025.

8.49. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do Índice de Custos de Tecnologia da Informação - ICTI, mantido pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

8.50. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.51. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

8.52. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

8.53. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

8.54. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.55. O reajuste será realizado por apostilamento.

Cessão de Crédito

8.56. As cessões de crédito dependerão de prévia aprovação do Contratante.

8.56.1. A eficácia da cessão de crédito, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

8.56.2. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do Contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

8.56.3. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (Contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração.

8.56.4. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do Contratado.

8.57. O disposto nesta seção não afeta as operações de crédito de que trata a Instrução Normativa SEGES/MGI nº 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PROCEDIMENTOS PARA RETENÇÃO OU GLOSA NO PAGAMENTO

9.1. Supressão

9.2. Nos termos do art. 19, inciso III da Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 2022, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, nos casos em que p contratado:

9.2.1. não atingir os valores mínimos aceitáveis fixados nos critérios de aceitação, não produzir os resultados ou deixar de executar as atividades contratadas; ou

9.2.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para fornecimento da solução de TIC, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

9.3. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

9.4. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

9.4.1. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

9.4.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

9.4.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

9.4.4. Multa:

9.4.4.1. Em caso de descumprimento total das obrigações, o valor da multa não excederá a 10% (dez por cento) do valor do contrato. Caso haja a aplicação de mais de uma multa por descumprimento parcial das obrigações, a soma dos valores das eventuais multas aplicadas não ultrapassará esse limite.

9.4.4.2. Fica estipulado o percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês pro rata die sobre o valor do item inadimplido para os casos de mora (atraso).

9.4.4.3 Ficam estipulados a título de multa compensatória os percentuais de:

9.4.4.3.1. 2% (dois por cento) sobre o valor do item inadimplido para os casos de inexecução parcial reiterada.

9.4.4.3.2 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato para os casos de inexecução total.

9.4.4.3. Dentro do mesmo período de referência, para o mesmo item inadimplido, a multa por inexecução total substitui a multa por inexecução parcial e a multa por mora; da mesma forma, a multa por inexecução parcial substitui a multa por mora.

9.4.4.4. Os valores devidos serão pagos preferencialmente por meio de redução do valor cobrado na fatura do mês seguinte à respectiva aplicação. Na ausência de saldo contratual em serviços a serem prestados, a contratada pagará ao IFS por eventual diferença, preferencialmente, por meio de cobrança administrativa.

9.5. A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

9.6. Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

9.7. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

9.8. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

9.9. A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (*trinta*) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

9.10. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

9.10.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

9.10.2. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

9.11. Na aplicação das sanções serão considerados:

9.11.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

9.11.2. as peculiaridades do caso concreto;

9.11.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

9.11.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

9.11.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

9.12. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

9.13. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

9.14. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

9.14.1. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

9.15. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.16. Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

10.1. O fornecedor será selecionado por meio de contratação direta com fundamento no art. 75, inciso IX, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, com base no seguinte fundamento:

10.1.1 A contratação direta fundamenta-se no fato de que o Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO é empresa pública federal que detém capacidade técnica, infraestrutura consolidada e competência institucional para prover serviços de computação em nuvem compatíveis com as necessidades do Instituto Federal de Sergipe. Por se tratar de entidade integrante da Administração Pública, cuja atividade é voltada à oferta de soluções tecnológicas estratégicas, o enquadramento no art. 75, inciso IX, da Lei nº 14.133/2021 se mostra adequado.

10.1.2 A solução ofertada apresenta aderência aos requisitos de segurança, disponibilidade e conformidade normativa exigidos pelo IFS, garantindo tratamento adequado das informações institucionais e continuidade operacional. Ademais, o uso de serviços providos por entidade pública especializada contribui para a padronização, a mitigação de riscos e a observância das diretrizes de governança de tecnologia da informação, reforçando a economicidade e a eficiência na gestão dos recursos.

10.1.3 Diante desse cenário, a opção pela contratação do SERPRO configura medida tecnicamente justificada e alinhada ao interesse público, atendendo aos princípios da Administração Pública e à legislação vigente.

Regime de Execução

10.2. O regime de execução do contrato será a empreitada por preço unitário, pois o volume de serviços não pode ser conhecido previamente.

Exigências de habilitação

10.3. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

10.4. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

10.5. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

10.7. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

10.8. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

10.9. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

10.10. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

10.11. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

10.12. Consórcio de empresas: contrato de consórcio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso público ou particular de constituição, subscrito pelos consorciados, com a indicação da empresa líder, responsável por sua representação perante a Administração (art. 15, caput, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.13. Supressão

10.14. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

- 10.15. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
- 10.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- 10.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- 10.18. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- 10.19. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 10.20. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 10.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
- 10.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

- 10.23. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação/contratação, ou de sociedade simples;
- 10.24. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;
- 10.25. balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigível e apresentado na forma da lei, comprovando, índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicação das seguintes fórmulas:

LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante

10.26. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido, para fins de habilitação, **patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total estimado da contratação para o período de doze meses.**

10.27. Supressão

10.28. Supressão

10.29. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

10.30. O atendimento dos índices econômicos previstos neste termo de referência deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

10.31. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação/contratação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

Qualificação Técnica (Supressão)

Qualificação Técnico (Supressão)

Disposições gerais sobre habilitação

10.32. Quando permitida a participação na licitação/contratação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

10.33. Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura do contrato ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

10.34. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.35. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.36. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

Documentação complementar para cooperativas (Supressão)

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

11.1. O custo estimado total da contratação, que é o máximo aceitável, é de R\$ 363.088,96 (trezentos e sessenta e três mil e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos), conforme custos unitários apostos na tabela 1.1.

11.2. Supressão

11.3. Supressão

11.4 Supressão

11.5. Supressão

12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

12.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

I) Gestão/unidade: 26423/158134

II) Fonte de recursos: 10000000000

III) Programa de trabalho: 12363511220RL0028

IV) Elemento de despesa: 339040

V) Plano interno: VCONTN0100N

12.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

12.4. Supressão

13. DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas.

14. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

MARCOS PEREIRA DOS SANTOS

Integrante Requisitante e Gestor de TI



Assinou eletronicamente em 21/11/2025 às 11:31:43.

CRISTIANO ESTEVAN VASCONCELOS

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 21/11/2025 às 10:18:10.

JADSON FABIO SANTOS JUNIOR

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 21/11/2025 às 10:22:30.

LORENA DE SOUZA SILVA MEDEIROS

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 24/11/2025 às 11:38:51.

RUTH SALES GAMA DE ANDRADE

Reitora



Assinou eletronicamente em 24/11/2025 às 13:14:07.